

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 23/06/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, provincia de Albacete. [2026/4915]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete, y los antecedentes existentes sobre ello, resulta:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, en el marco de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, como normativa básica, que establece en su Disposición Adicional Segunda, que la Consejería competente en materia de vías pecuarias completará la clasificación de las vías pecuarias en los términos municipales de la Comunidad Autónoma.

Segundo. - Con fecha 17 de octubre de 2024, D. David Sánchez Robles, técnico responsable de la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, redacta una memoria justificativa en que estudiados todos los antecedentes históricos y documentos, propone el inicio de oficio del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete

Tercero. - Con fecha 29 de octubre de 2024, la personal titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, designa a D. David Sánchez Robles, como Ingeniero Operador, para la instrucción del procedimiento administrativo de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete.

Cuarto. - Con fecha 29 de octubre de 2024, la personal titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, a la vista de la memoria justificativa que le elevó el Ingeniero Operador designado, acuerda el inicio de la referida clasificación.

Quinto.- En el DOCM núm. 218, de 11 de noviembre de 2024 se publica anuncio de 30/10/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, sobre exposición pública y audiencia de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete, indicándose que la proposición de clasificación estará expuesta al público en la oficinas del Servicio de Medio Natural durante un periodo 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de dicho anuncio en el DOCM, para que puedan ser presentadas alegaciones o reclamaciones; indicándose además la relación actualizada de parcelas catastrales colindantes, según polígonos y parcelas.

Sexto. - Con fecha 6 de noviembre de 2024, se remite anuncio de exposición pública y audiencia de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete a los Ayuntamientos de Ayna, Alcadozo y Liétor para su publicación en su respectivo Tablón de Anuncios por espacio de un mes.

Se notificó igualmente el Anuncio de exposición pública y audiencia de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete a todos los titulares colindantes, a las Comisiones Locales de Pastos, a las organizaciones agrarias y a las asociaciones de defensa de la naturaleza afectados, para que pudieran presentar alegaciones o reclamaciones que estimaran pertinentes.

Se publica en el BOE número 303 de fecha 17 de diciembre de 2024 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación no haya podido practicarse, respecto del anuncio de 30/10/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, sobre exposición pública y audiencia de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete.

Séptimo. - Durante los trámites de exposición pública y audiencia a los interesados se reciben las alegaciones y reclamaciones de la clasificación de las vías pecuarias que figuran en el expediente, las cuales, con fecha 9 de octubre de 2025, son informadas por el Ingeniero Operador y por la Sección Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.

Se presentaron 35 escritos de alegaciones.

1.- J.F.A.T. presenta escrito de reclamación en el que manifiesta que no existe constancia histórica ni tránsito ganadero actual que justifique la clasificación de la vía pecuaria, proponiendo la modificación del trazado por monte público para evitar afecciones a propiedades privadas y solicitando que la anchura se ajuste a los caminos actuales. Acompaña su escrito con extractos de escritura acreditativa de su finca.

2.- J.F.L. solicita la anulación de la propuesta de clasificación alegando que: «la implantación de una nueva vía pecuaria» no responde a una demanda social y ocasiona perjuicios económicos al cultivo del almendro y a la propiedad privada proponiendo como alternativa su trazado por monte público.

3.- D.G.N. y A.G.L. formulan alegaciones idénticas señalando que, en las fincas de su propiedad, mantenidas durante varias décadas, no ha existido en ningún momento vía pecuaria ni tránsito ganadero, aportando documentación gráfica y catastral de sus parcelas.

4.- M.S.L. formula oposición al proyecto de clasificación alegando que la notificación individual se practicó con posterioridad a la publicación en el DOCM; que no existen antecedentes documentales que acrediten la existencia de la vía pecuaria por el trazado propuesto; que se ocasiona un perjuicio económico sobre parcelas de olivar; y que en las escrituras de propiedad no consta referencia alguna a vías pecuarias, sin acompañar copia de dichas escrituras.

5.- J.C.E.F. señala que sus fincas lindan con el camino de Molinicos a Ayna, de 3,5 m de anchura, sin que exista constancia de que por él transcurriera una vía pecuaria. Solicita que en caso de que se aprueba la colada propuesta, ésta se limite a la anchura de dicho camino, respetándose íntegramente su propiedad.

6.- J.J.S.L., M.L.G. y M.A.S.L., presentan escritos idénticos en los que manifiestan su oposición al expediente de clasificación por considerar que la clasificación de la vía pecuaria implicaría la pérdida de superficie cultivada, afectando a terrenos con árboles leñosos de su propiedad.

7.- R.M.T.T. manifiesta su disconformidad con el trazado propuesto por considerar que afecta a una de sus fincas y solicita su revisión para que discurra por los caminos rurales existentes, alegando no tener constancia, ni por antecedentes familiares, de que la vía pecuaria pasara por dicho lugar.

8.- A.T.L. manifiesta su disconformidad con la notificación recibida al informársele del paso de una vía pecuaria por una de sus parcelas, solicitando que se adopten trazados alternativos que utilicen caminos rurales. Acompaña su escrito con copia del Documento Nacional de Identidad.

9.- V.T.M., E.F.R. y E.M.L., presentan escritos idénticos en los que manifiestan su oposición a la implantación de una nueva vía pecuaria, argumentando que no responde a una demanda social en el término municipal, que perjudica a los cultivos, y que no existe constancia histórica de tránsito ganadero en la zona. Asimismo, muestran su desacuerdo con el paso por el casco urbano de Villarejo y solicita que se estudien trazados alternativos que no ocasionen perjuicios a los propietarios afectados.

10.- El Alcalde del Ayuntamiento de Ayna, en representación del mismo, presenta escrito de alegaciones acompañado de un informe técnico elaborado por el Técnico municipal de Urbanismo cuyo contenido se resume en siete puntos: primero, se cuestiona el respaldo documental de la propuesta de clasificación; segundo, se solicita que la tramitación del expediente de clasificación no vulnere las Normas Subsidiarias de 1992, evitando afectaciones a suelos clasificados como urbanos o urbanizables, tanto en el núcleo principal de Ayna como en sus pedanías; tercero, se solicita que se respeten los anchos actuales de caminos y sendas, sin superar los 6 metros, proponiendo su ampliación en forma de descansaderos en terrenos del Monte de Utilidad Pública; cuarto, en los casos en que el trazado afecte a propiedades privadas, se solicita estudiar alternativas viables que eviten perjuicios a terceros; quinto, se cuestiona el trazado propuesto de Colada del Pozuelo en determinados tramos de fuerte pendiente —como los de La Cuesta del Santo y La Hambría—, al considerarse que, si bien son caminos tradicionales o andalusíes para el paso de personas y animales, no constituyen vías pecuarias; sexto, se advierte que al disponer dichos caminos de una anchura actual y tradicional inferior a la prevista en la propuesta de clasificación, su ampliación hasta los 10 metros propuestos supondría alteraciones artificiales del terreno (desmontes y aterraplanamientos), proponiendo limitar la anchura a 3 metros en los tramos de mayor pendiente; séptimo, se concluye que el proyecto parte de una hipótesis no acreditada, solicitando la revisión del trazado y anchuras previstas para que se respete la configuración tradicional y el planeamiento urbanístico vigente.

11.- E.L.T. y P.G.L.T., presentan escritos idénticos acompañados de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica de sus parcelas, en los que manifiestan su oposición a la ocupación de sus fincas por una vía pecuaria, alegando que nunca formaron parte de la misma y que existen terrenos públicos disponibles en su entorno para este fin. Añade que sus antepasados ya cedieron terrenos en la zona del camino que comunica con la Rambla del Talave para otra vía pecuaria.

12.- J.J.A.C. y R.P.D.L. presentan escritos idénticos en los que manifiestan su oposición a que la vía pecuaria trascurra por la aldea del Villarejo.

13.- V.F.G., L.E.L. y C.C.L. presentan escritos idénticos en los que formulan alegaciones solicitando que no se lleve a cabo la clasificación sobre los terrenos de su propiedad o, en su caso, que dicha clasificación se limite al ancho del camino existente. Fundamentan su petición en la inexistencia de constancia histórica ni actual de vías pecuarias en la zona, señalando, además, que el Ayuntamiento ha negado en diversos informes emitidos entre 1900 y 2000 la presencia de tales vías en el término municipal. Asimismo, indican que su finca, inscrita en el Registro de la Propiedad, no linda con ninguna vía pecuaria. No aportan, sin embargo, documentación complementaria que respalde su escrito.

14.- J.G.P., en representación de la mercantil Asepro Albacete 2020, S.L., presenta sendos escritos en nombre y representación —no acreditada debidamente— de I.C.G. y M.C.G., en los que manifiesta su oposición a la clasificación de la Colada del Pozuelo, por considerar que dicha actuación lesiona sus derechos e intereses sobre las fincas de su propiedad.

15.- E.C.G., H.G.R., A.A.A., MC.T.A. y J.T.A., presentan escritos idénticos, con la única salvedad que la primera se refiere al casco urbano del Pozuelo, el segundo al del Villarejo y los tres últimos a los de Villarejo y Moriscote, en los que manifiestan su disconformidad con el procedimiento de clasificación de la vía pecuaria y con que su trazado pase por los referidos cascos urbanos. Consideran que dicha actuación no responde a una demanda social, que perjudica a los cultivos existentes (almendros y olivos) y que no existe constancia histórica de paso de ganado por la zona. Solicitan que se estudien trazados alternativos que no resulten perjudiciales. Acompañan copia de su DNI y la notificación de exposición pública del expediente.

16.- V.L.F. en su propio nombre y también en representación de Herederos de V.L.L., sin que lo acredite debidamente, presenta escrito cuyos alegatos se resumen en seis puntos: primero, que en la Orden de 20/11/2012, de la Consejería de Agricultura, de creación del Registro Público de Vías Pecuarias de la Red Regional no consta la existencia de vías pecuarias en el término municipal de Ayna; segundo, que no existen antecedentes documentales en la memoria que determinen la existencia de una vía pecuaria por el trazado propuesto; tercero, que las vías pecuarias y abrevaderos mencionadas en la memoria se localizan a varios kilómetros de distancia de la propuesta, sin guardar ninguna relación funcional con el trazado que se propone; cuarto, que considera inapropiado aplicar ese trazado en la actualidad por las condiciones del terreno y la escasa actividad ganadera en el término municipal; quinto, que en el acta de 1971 se reconocía la inexistencia de vías pecuarias en el término municipal; sexto, que los montes de utilidad pública y las zonas por donde discurre la vía pecuaria son en su mayoría pinares sin pastos aprovechables y con bajo coeficiente de admisibilidad de pastos, presentando una baja viabilidad ganadera.

17.- A.L.B., A.B.L. y J.L.B. presentan escritos idénticos al presentado por V.L.F.

18.- L.D.R., actuando en nombre y representación, sin que lo acredite debidamente, de A.L.B. presenta un escrito adicional al anterior en el que considera que la propuesta afecta injustificadamente a sus parcelas, existiendo trazados alternativos que evitarían la ocupación de terrenos de cultivo. Señalan la falta de un plan de deslinde y amojonamiento, la ausencia de una justificación clara sobre la conexión con otras vías pecuarias y el carácter arbitrario del trazado. Solicita que se priorice la recuperación de antiguas vías no clasificadas y que se permitan ocupaciones temporales con elementos desmontables sin perjuicio para la propiedad ni para la vía pecuaria.

19.- E.G.R., manifiesta su oposición al trazado de la vía pecuaria por el interior de la aldea, alegando la existencia de alternativas viables. Asimismo, rechaza que se ocupe parte de su propiedad para dicho fin.

20.- A través de un oficio, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Albacete informa de que en el Inventario de Patrimonio Cultural del término municipal de Ayna no consta información de vías pecuarias.

Valoración de las alegaciones:

1.- Acerca de las manifestaciones realizadas por J.F.A.T. sobre la inexistencia de documentación que acredite la existencia de una vía pecuaria, se señala que la propuesta actual se basa en un análisis exhaustivo de la documentación cartográfica, histórica y administrativa obrante en el presente expediente, complementado con la fotointerpretación de imágenes aéreas, prospecciones de campo, evidencias de continuidad en municipios limítrofes y testimonios de Agentes Medioambientales y prácticos conocedores de la zona. En particular, la «Colada del Pozuelo» se reconoce en las Ordenanzas de Pastos de Ayna del año 1954: Pozuelo-Sarguilla-Moriscote-Villarejo. Asimismo, el recorrido coincide con el marcado en la planimetría remitida por el IGN con los antecedentes de las vías pecuarias de Ayna en 1951. Adicionalmente, este recorrido concuerda con la localización de los abrevaderos del Pozuelo, el Gargantón y Moriscote señalados en 1750 según consta en el certificado de la Asociación General de Ganaderos emitido en 1920, y se alinea con la localización de una parcela catalogada como Vereda, propiedad de la citada Asociación en el Plano Topográfico Parcelario de 1945 (actualmente parcela 9012 del polígono 16). Esta información se ve reforzada con el análisis de la cartografía aérea del «vuelo americano de 1956», que permite identificar el trazado de uso continuado, así como por testimonios orales de antiguos ganaderos locales que corroboran la existencia y trazado propuestos.

En relación con la propuesta de modificar el trazado para que discurra por monte público, evitando afecciones a propiedades privadas y reduciendo su anchura, se aclara que el presente procedimiento reconoce y define jurídicamente las vías existentes como bienes de dominio público, correspondiendo la modificación del trazado a un procedimiento específico distinto al actual y previsto en el Capítulo IV de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (en adelante Ley VVPP C-LM).

En relación con la escritura presentada, entendiendo que se aporta con el fin de acreditar la inexistencia de la vía pecuaria al no figurar como lindero en las fincas registradas, se trae a colación la Sentencia 766/1998 del Tribunal Supremo de 6 de febrero: «...el Registro de la Propiedad por sí solo no lleva consigo ni produce una verdadera y auténtica identificación real sobre el terreno, teniendo en cuenta que dicho Registro tiene un simple contenido jurídico, no garantizando en consecuencia la realidad física y concreta situación sobre el terreno de la finca inmatriculada, puesto que tal situación puede o no concordar con la realidad existente». Asimismo, se precisa que la documentación aportada carece de eficacia para desvirtuar la existencia de la vía pecuaria, dado que la inscripción registral no garantiza la realidad física de las fincas y la titularidad del dominio público, por su carácter inalienable, imprescriptible y no sujeta a inscripción, prevalece sobre cualquier asiento registral, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la Sentencia 692/1999, de 5 de febrero.

2.- Respecto a las reclamaciones presentadas por J.F.L., en las que sostiene que la implantación de una nueva vía pecuaria no responde a una demanda social y que, dada la reducción de la cabaña ganadera respecto a épocas anteriores, su establecimiento resulta innecesario, se aclara, en primer lugar, que el procedimiento de clasificación no implica la creación ni el inicio de una nueva vía pecuaria, sino el reconocimiento y la definición jurídica de aquellas que ya existen como bienes de dominio público de carácter demanial. Además, se aclara que dicho procedimiento no deriva de una demanda social concreta, sino que se enmarca en el ejercicio de la potestad administrativa de preservación del dominio público pecuario, el cual, conforme a la normativa vigente, tiene carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Asimismo, aunque las vías pecuarias tienen como finalidad principal el tránsito ganadero —que constituye su uso común, principal y específico—, también cumplen otras funciones complementarias de conectividad ecológica, conservación ambiental y aprovechamiento social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 30 a 33 de la Ley VVPP C-LM, cuya garantía corresponde a la Junta de Comunidades.

3.- Se reitera que para la elaboración de la Propuesta de Clasificación se han tenido en cuenta la información existente en el fondo documental, así como documentación técnica y testimonial de diversas fuentes aportada al expediente, y se detallan las evidencias documentales en las que se basa el trazado propuesto en los mismos términos en los que se han valorado las alegaciones de J.F.A.T.

4.- Respecto a las alegaciones presentadas por M.S.L., basadas en haber recibido la notificación individual con posterioridad a la publicación en el DOCM, se aclara lo siguiente: el 29 de octubre de 2024 se resolvió iniciar el procedimiento de Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna. El 30 de octubre de 2024 se firmó el Anuncio de exposición pública y audiencia de 20 días hábiles, remitido al Diario Oficial de Castilla-La Mancha y publicado el 11 de noviembre de 2024 (DOCM Código nº218, págs. 38823 a 38830). Paralelamente, se procedió a notificar individualmente a los titulares catastrales colindantes mediante correo certificado con acuse de recibo, enviado el 8 de noviembre de 2024. En consecuencia, la notificación individual se efectuó dentro del plazo de diez días hábiles desde la fecha en que se dictó el acto, cumpliéndose así lo establecido en el artículo 40.2 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Asimismo, respecto a la alegada falta de antecedentes documentales que acrediten la existencia de la vía pecuaria, se reitera que el presente expediente de Clasificación se apoya en diversas fuentes documentales, contrastadas con prospecciones de campo y testimonios recabados, que acreditan la existencia de las vías incluidas en la propuesta. Finalmente, sobre la ausencia de referencia a la vía pecuaria en las escrituras, se reitera que dicha documentación carece de eficacia para desvirtuar su existencia, dado que, según la jurisprudencia anteriormente citada (STS 692/1999 y STS 766/1998), la inscripción registral no garantiza la realidad física de las fincas y la titularidad del dominio público, que, por su carácter inalienable, imprescriptible y no sujeto a inscripción, prevalece sobre cualquier asiento registral.

5.- Respecto a las manifestaciones realizadas por JC.E.F. sobre que no hay constancia de que por el camino de Molinicos a Ayna transcurriera una vía pecuaria, se indica que, tal y como se recoge en la documentación obrante en el expediente y como se ha desarrollado anteriormente, la existencia y trazado de la vía pecuaria denominada «Colada del Pozuelo» se encuentra suficientemente acreditada. Específicamente, en la zona de las parcelas señaladas por el interesado, la vía pecuaria discurre por el antiguo Camino del Pozuelo (recogido en las planimetrías de 1875, minutas de 1941 y en el detalle del Polígono 30 del Plano Topográfico Parcelario de 1945), cuyo trazado coincide actualmente con la carretera provincial AB-508. Este recorrido se ve igualmente confirmado mediante el análisis de la cartografía aérea del vuelo americano de 1956, en la que se identifica un trazado de uso continuado hasta el abrevadero de Pinarejos (representado en las minutas), así como por el testimonio de prácticos locales.

6.- En relación a las manifestaciones efectuadas JJ.S.L., M.L.G. y MA.S.L. sobre la pérdida de superficie cultivada, se aclara que el procedimiento actualmente en tramitación es meramente declarativo, teniendo por objeto el reconocimiento de existencia y características físicas de las vías pecuarias conforme a los antecedentes disponibles. La determinación precisa de sus límites y la concreción de la superficie eventualmente afectada corresponde al deslinde, procedimiento diferenciado del primero y regulado en el artículo 13 de la Ley VVPP C-LM.

7.- Sobre las manifestaciones efectuadas por RM.T.T. se señala que mientras la existencia de la vía pecuaria queda acreditada por la documentación histórica, cartográfica y técnica obrante en el expediente, la falta de memoria personal o familiar sobre el tránsito de la misma no desvirtúa su naturaleza de bien de dominio público demanial. Asimismo, se detallan las evidencias documentales en las que se basa el trazado propuesto y se aclara que en esta fase no procede modificar el trazado de la vía pecuaria por caminos rurales, pues la clasificación tiene por finalidad reconocer y declarar jurídicamente las vías pecuarias históricas, y no crear nuevas rutas de tránsito ganadero.

8.- Respecto a la solicitud presentada por A.T.L. para adoptar trazados alternativos que utilicen caminos rurales, se reitera lo mencionado en la valoración de alegaciones de RM.T.T. sobre que no resulta procedente en modificar el trazado histórico acreditado en el expediente por otros caminos, ya que la clasificación tiene como finalidad reconocer y declarar jurídicamente las vías pecuarias preexistentes, sin que ello implique la creación de nuevos itinerarios de tránsito ganadero.

9.- Sobre las manifestaciones efectuadas por V.T.M., E.F.R. y E.M.L., en las que se señala que la implantación de la nueva vía pecuaria no responde a una demanda social en el término municipal y que perjudica a los cultivos, se aclara, que el procedimiento de clasificación no crea ni inicia una nueva vía pecuaria, sino que reconoce y define jurídicamente aquellas que ya existen como bienes de dominio público de carácter demanial. Asimismo, se señala que mientras la existencia de la vía pecuaria queda acreditada mediante la documentación histórica, cartográfica y técnica obrante en el expediente, la falta de memoria personal o familiar sobre el tránsito de la misma no desvirtúa su naturaleza de bien de dominio público. Igualmente, tampoco es obstáculo para su clasificación el hecho de que el trazado discurra por casco urbano ya que, como se ha indicado, su recorrido se considera suficientemente acreditado con la documentación del expediente.

10.- En relación con la objeción del Ayuntamiento de Ayna sobre la falta de base documental o cartográfica que acredite la existencia de vías pecuarias se reitera que la propuesta de clasificación deriva de una ardua investigación documental, contrastada con trabajo de campo, que ha permitido identificar en el término municipal al menos tres vías pecuarias: la «Colada del Pozuelo», el «Abrevadero del Pozuelo» y el «Abrevadero de Moriscote». La primera figura en las Ordenanzas de Pastos de 1954 y su descripción concuerda con la documentación catastral del Plano Topográfico Parcelario de 1942, el análisis de la cartografía aérea del «vuelo americano de 1956» y testimonios orales de antiguos ganaderos locales. Asimismo, parte de su trazado, en el que se incluye la citada Cuesta del Santo y La Humbría, viene señalado, al igual que la «Vereda de Juan Puya», en la planimetría del Instituto Geográfico Nacional, remitida como antecedente de las vías pecuarias de Ayna y conservado en el Fondo Documental del Miteco.

Por su parte, el «Abrevadero del Pozuelo y el «Abrevadero de Moriscote», aparecen en el certificado de la Asociación General de Ganaderos, conservado en el Archivo Histórico Nacional, sobre el señalamiento de las entradas a los abrevaderos de Ayna realizado en 1750. En definitiva, la «Colada del Pozuelo» une los abrevaderos del Pozuelo y Moriscote, enlazando con la Colada de Moriscote y dando continuidad a la Colada de la Rambla del Talave, clasificada en el término municipal de Liétor por Orden de 31 de octubre de 1971 (BOE número 285 de 29/11/1971) y que finaliza sobre la línea de término de Ayna.

En relación con la solicitud de que la clasificación no vulnere las Normas Subsidiarias de 1992 y evite afecciones a suelos clasificados como urbanos o urbanizables, se precisa que la determinación del trazado en el procedimiento de clasificación responde exclusivamente al carácter histórico, consuetudinario y funcional de las vías pecuarias, conforme a los antecedentes documentales y testimoniales disponibles. Corresponde, por tanto, a las futuras tramitaciones de planeamiento urbanístico adaptarse a lo establecido en el capítulo IV de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, respecto a la petición de mantener el ancho actual de los caminos y sendas sin superar los seis metros, se reitera que la anchura propuesta se ha determinado conforme a los citados antecedentes. En este sentido cabe recordar que, según el artículo 6.1.a) de la Ley VVPP C-LM, a la Colada del Pozuelo, por su naturaleza (colada), le corresponde una anchura máxima de diez metros. No obstante, la memoria justificativa prevé expresamente que, «En el tramo que discurre por casco urbano la vía pecuaria toma la anchura de las calles por las que discurre». Se concluye, por tanto, que la propuesta de trazados alternativos no procede en esta fase, pues la clasificación no crea nuevas vías pecuarias ni modifica su recorrido, limitándose a declarar las que ya existen como bienes de dominio público.

Finalmente, en relación con los posibles movimientos de tierra asociados a la delimitación de la vía pecuaria con una anchura de 10 metros, se precisa que la clasificación no conlleva modificación alguna de las condiciones topográficas existentes, siendo plenamente compatible con la morfología natural del terreno. El trazado propuesto se adapta a la orografía del entorno, siguiendo los caminos tradicionales sin requerir actuaciones adicionales de desmonte o terraplenado.

11.- Si bien se toma en consideración la oposición manifestada E.L.T. y P.G.L.T., se recuerda que el procedimiento de clasificación tiene por finalidad declarar la existencia de una vía pecuaria con base en los antecedentes de los que se disponga y no conlleva, por tanto, la ocupación de parcelas privadas ni determina con precisión los límites físicos de las misma, cuestión que corresponde al posterior procedimiento de deslinde. Asimismo, se reitera que la existencia o inexistencia de la vía pecuaria no depende de cesiones voluntarias de particulares ni de la disponibilidad de terrenos públicos adyacentes, sino de la documentación histórica, técnica y cartográfica que acredita su naturaleza de bien de dominio público demanial.

12.- Respecto a la propuesta planteada por JJ.A.C. y RP.D.L., se reitera que en esta fase no procede considerar trazados alternativos, ya que la clasificación no crea nuevas vías ni modifica recorridos, sino que reconoce las existentes como bienes de dominio público. Además, el paso del trazado por la aldea no impide su clasificación al estar acreditado su uso ganadero tradicional.

13.- En relación con las alegaciones formuladas por V.F.G., L.E.L. y C.C.L. respecto a la falta de constancia de la vía pecuaria en determinados informes municipales de épocas anteriores, se señala que dicha circunstancia no enerva ni afecta a la naturaleza jurídica de las vías pecuarias cuya existencia se acredita con los antecedentes del expediente, al ser bienes de dominio público pecuario y, por tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Asimismo, la solicitud de que la anchura se ajuste a los caminos existentes no puede ser aceptada pues, como se ha venido diciendo, ésta deriva de su naturaleza legal de colada, a la que le corresponde una anchura máxima de diez metros (artículo 6.1.a Ley VWPP C-LM).

En lo que se refiere a títulos de los propietarios afectados, se indica que tanto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo como la Dirección General de Registros y del Notariado, han señalado reiteradamente que el principio de fe pública registral que atribuye a las inscripciones vigentes carácter de veracidad en cuanto a la realidad jurídica, no lo hace con carácter absoluto e ilimitado, no alcanzando la presunción de exactitud registral que atribuye a las inscripciones los datos y circunstancias de mero hecho (cabida, condiciones físicas, límites y existencia real de la finca), de tal manera que la presunción iuris tantum que establece el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, cabe ser desvirtuada por prueba en contrario que acredite la inexactitud del asiento registral (Sentencia 24/4/21991). Por último, se aclara que la clasificación no supone la ocupación de ninguna finca, sino la declaración de la existencia de la vía pecuaria

en el término municipal, siendo en la fase posterior de deslinde y amojonamiento donde se delimitaran con precisión sus límites y afecciones.

14.- Respecto a los escritos presentados en nombre de I.C.G. y M.C.G., se recuerda que el procedimiento de clasificación tiene carácter meramente declarativo, determinándose la existencia o inexistencia de la vía pecuaria a partir de la documentación histórica, técnica y cartográfica que acredita su condición de bien de dominio público. La presente propuesta se fundamenta en una rigurosa investigación que combina el análisis de diversas fuentes documentales con trabajos de campo, conforme se detalla en la memoria justificativa. Asimismo, se precisa que la clasificación no implica la delimitación física sobre las fincas particulares, cuestión que se abordara en el ulterior de deslinde.

15.- En relación con las manifestaciones formuladas por E.C.G., H.G.R., A.A.A., MC.T.A. y J.T.A., se recuerda que el procedimiento de clasificación no depende de la demanda social actual, sino de declarar la existencia de vías pecuarias históricas. En este sentido, la falta de memoria familiar o vecinal sobre el tránsito ganadero, así como el hecho de que el trazado atravesase determinados núcleos urbanos, como El Pozuelo, El Villarejo o Moriscote, no desvirtúa la existencia ni constituye impedimento para su clasificación. Finalmente, se precisa que no procede, en esta fase del procedimiento, la propuesta ni aprobación de trazados alternativos, existiendo un procedimiento separado para ello que se puede solicitar una vez se apruebe la resolución de clasificación y el ulterior deslinde.

16.- Sobre la oposición formulada por V.L.F., fundada en la inexistencia de vías pecuarias en Ayna según el Registro Público de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha creado mediante la Orden de 20 de noviembre de 2012, se señala que la ausencia de una vía pecuaria en el mismo no implica su inexistencia, pues la finalidad de éste es, precisamente, la de recopilar, ordenar y actualizar la información sobre vías pecuarias ya clasificadas. Respecto a la falta de antecedentes documentales se reitera que la propuesta de clasificación se fundamenta en un análisis exhaustivo de documentación, prospecciones de campo, evidencias territoriales y diversos 2 testimonios. Respecto a la alegación tercera se señala que si bien se han descartado algunos de los indicios identificados en los antecedentes de la memoria por no considerarse suficientes para motivar su clasificación, como algunos de los 16 abrevaderos descritos en el Certificado de Asociación General de Ganaderos de 1920, el actual procedimiento se fundamenta en la clasificación de la «Colada del Pozuelo», que une los abrevaderos del «Pozuelo» y «Moriscote», enlazando con la «Colada de Moriscote» y dando continuidad por el término de Ayna a la «Colada de la Rambla del Talave», ambas clasificadas en el término municipal de Liétor por Orden de 31 de octubre de 1971 (BOE nº285 de 29/11/1971). Respecto a la aseveración de que la ausencia de tránsito ganadero actual no justifica su clasificación, se reitera que éstas, aun teniendo como fin principal el tránsito ganadero, poseen carácter multifuncional y admiten otros usos, compatibles o complementarios, cuya garantía corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Respecto a la alegación quinta, se señala que esta Delegación ostenta la facultad de efectuar nuevas clasificaciones cuando concurren elementos objetivos, documentales y testimoniales suficientes no valorados en procedimientos previos, que acrediten la existencia de dichas vías, con independencia de la existencia de clasificaciones legalmente aprobadas con anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley VVPP CLM. Finalmente, acerca de lo indicado sobre el bajo coeficiente de admisibilidad de pastos en los montes de utilidad pública, se señala que el objeto del presente procedimiento no es valorar la aptitud productiva o el rendimiento económico de los montes, sino determinar la existencia, trazado y demás características físicas de las vías pecuarias cuya clasificación, como ya se ha señalado, constituye una obligación legal que dimana directamente de la Ley VVPP C-LM.

17.- Habiéndose observado que los escritos presentados por A.L.B., A.B.L. y J.L.B. son idénticos en su exposición y solicitud al de V.L.F., sin aportar, asimismo, ninguna documentación complementaria, en aplicación del principio de economía procedimental, se hace expresa remisión a la valoración de las alegaciones presentadas por la referida V.L.F.

18.- En relación al segundo escrito presentado por A.L.B. se reitera que el procedimiento de clasificación de vías pecuarias es de carácter declarativo y se limita a reconocer jurídicamente las vías pecuarias existentes de acuerdo a los antecedentes. Asimismo, se aclara que para proceder a la modificación de una vía pecuaria es necesaria la existencia previa de una clasificación aprobada de la vía, así como la disponibilidad por parte del solicitante de terrenos libres de cargas para formalizar dicha modificación de acuerdo al artículo 17 de la Ley VVPP C-LM. Se informa, además, que los usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias están regulados en la normativa estatal (artículo 16 a 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias) y autonómica (artículo 4 de la Ley VVPP C-LM) y que la conexión con otras vías pecuarias responde a la configuración de una red viaria pecuaria que garantiza la continuidad de los itinerarios de tránsito ganadero, según queda acreditada en la documentación obrante en el expediente.

19.- Respecto a las manifestaciones de E.G.R. se reitera que la propuesta de trazados alternativos no procede en esta fase, dado que la clasificación no permite modificar itinerarios ni crear nuevas vías, limitándose a declarar las ya existentes como bienes de dominio público. Dicha clasificación no implica la ocupación inmediata de fincas privadas puesto que la delimitación concreta de los terrenos afectados corresponde al procedimiento de deslinde. El paso del trazado por la aldea no impide su clasificación si se acredita, como en este caso, que corresponde al tránsito ganadero tradicional.

20.- Dado que el oficio presentado por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete no se acompaña de documentación ni contiene manifestación alguna de disconformidad con el trazado propuesto, no se considera como escrito de alegaciones.

Octavo. - Con fecha 10 de octubre de 2025, el Ingeniero Operador emite informe del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete.

Noveno. - Con fecha 1 de abril de 2026, la persona titular de la Jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, visto el informe del Ingeniero Operador para la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete, propone su aprobación.

Décimo. - Con fecha 19 de junio de 2026, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, previo informe del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Vistos.- La ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y demás disposiciones aplicables, así como los expedientes existentes de clasificación de vías pecuarias del término municipal de Ayna y de los términos municipales colindantes.

Fundamentos de derecho.

Único. - El expediente se ha tramitado conforme a lo especificado en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar la Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete, en la que se considera la existencia de las siguientes vías pecuarias:

N.º 1.- Vereda de Juan Puya.

(Según características descritas en la Resolución de aprobación de 09/05/2013 publicada en DOCM nº127, de 3 de julio 2013).

Longitud en este término: 2069 metros.

Anchura legal: 20 metros.

Dirección principal: oeste-este.

Procedente del término municipal de Peñascosa viene la vereda en dirección de oeste a este, introduciéndose por el Corral del Vitoriano en el término municipal de Ayna. Ya en el término municipal de Ayna prosigue su recorrido por el camino que va del Corral del Vitoriano al Caserío de las Monjas, y a partir de éste por el camino que va desde el Cortijo de las Monjas a la Casa de la Jara, introduciéndose en el término municipal de Alcadozo por el Cerro Cano y la Tiná, para llegar al Caserío de la Jara donde penetra completamente en el término municipal de Alcadozo, ya como Vereda de Moriscote.

N.º 2.- Colada del Pozuelo.

Longitud aproximada: 20.348 metros.

Anchura legal: 10 m.

Superficie aproximada: 20,35 hectáreas.

Dirección principal: suroeste-noreste.

Del Abrevadero de la aldea del Pozuelo parte esta vía pecuaria por el Camino del Pozuelo (carretera provincial AB-508) cruzando el paraje de los espartales entre almendros, terrenos de labor y forestales hasta el paraje de Pozo Pinarejos, donde gira a la izquierda para tomar la dirección noreste que sigue en todo su recorrido en este término municipal. Unida al antiguo Camino de Ayna a Molinicos (Camino de Yeste o de las Fabricas de San Juan o Camino a Andalucía) se adentra en terrenos del MUP nº87, denominado Pinar. Camina primero por el lado izquierdo de la mencionada carretera provincial para atravesarla en el punto donde parte el camino del puente de la Garotas y seguir ahora por el lado derecho de la misma en el paraje del Losar. Cruza la carretera comarcal CM-3203 en los Majales para llegar al Collado de las Hoyas, deja a la izquierda el Lavajo y continua por la Cruz del Alto para descender hacia el pueblo por el collado de las aliagas, pasando entre Los Picazos y Peña Pesquera. Cruza el Río Mundo y asciende hacia la población de Ayna donde gira a la izquierda para ascender por la calle Industrias, cruza la carretera comarcal de Albacete (CM 3203) y toma la Cuesta del Santo para unirse la citada carretera en el Gargantón. Continúa por esta carretera hasta la aldea de la Sarguilla, donde toma el Camino de Alcadozo para pasar el paraje de las Viñas de Luciano y llegar al Villarejo, enlazando con la Colada de la Rambla del Talave clasificada en el término de Liétor. Continúa por este camino atravesando los parajes de El Llano, Cruz de Gallego y las Balsicas. Se reincorpora a la carretera CM 3203 para seguir la línea divisoria de los términos de Ayna y Liétor, hasta llegar a la aldea de Moriscote donde se localiza el abrevadero y confluye con la vereda de Moriscote, clasificada en Alcadozo y la Colada de Moriscote clasificada en Liétor. En los tramos que discurren por casco urbano la vía pecuaria toma la anchura de las calles por las que discurre.

N.º 3.- Abrevadero del Pozuelo.

En la Aldea del Pozuelo, donde parte la Colada del Camino del Pozuelo, en el cruce con la carretera AB-5006, se localiza este abrevadero con una extensión superficial aproximada de 542 metros cuadrados.

N.º 4.- Abrevadero de Moriscote.

Lavadero-abrevadero localizado al noreste de la aldea de Moriscote, en el límite entre los términos de Ayna, Alcadozo y Liétor donde confluyen la Colada del Pozuelo, Vereda de Moriscote y Colada de Moriscote. Tiene una superficie aproximada de 600 metros cuadrados.

Segundo. - Que una vez aprobada esta clasificación, se proceda a la actualización del Registro Público de Vías Pecuarias de la Red Regional, creado por Orden de 20/11/2012, de la Consejería de Agricultura.

Tercero. - Si en el término municipal de Ayna, aparecieran vías pecuarias no incluidas en este Proyecto de Clasificación, no perderán éstas sus características de tales y se procederá a su posterior clasificación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad

y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 23 de junio de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ